

1503651-75.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2300980/2021, 21209785, 2300980 - 02º D.P. GUARUJA, 02º D.P. GUARUJA, 02º D.P.

GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAS MACHADO SIMIONATO

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

JHONATAS MACHADO SIMIONATO, qualificado às fls. 14, foi denunciado e está sendo processado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503651-75.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503651-75.2021.8.26.0536 (2021/001026)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2300980/2021, 21209785, 2300980 - 02º D.P. GUARUJA, 02º D.P. GUARUJA, 02º D.P.

GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAS MACHADO SIMIONATO

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

JHONATAS MACHADO SIMIONATO, qualificado às fls. 14, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que em 04 de novembro de 2021, por volta das 17h55min, na Rua Caraguatatuba, altura do nº 37, Pae Cará, Guarujá/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 24 porções de cocaína, pesando cerca de 33 gramas, e 04 porções de maconha, pesando cerca de 14 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$169,00, em espécie.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fls. 1-2), boletim de ocorrência (fls. 3-6), auto de exibição/apreensão (fl. 7), auto de constatação preliminar (fl. 8), fotografias (fls. 10-11), antecedentes criminais do réu (fls. 26-30) e relatório da autoridade

policial (fls. 51-52). Laudo toxicológico definitivo (fls. 64-66).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 34-39). Às fls. 96-96 foi concedida liberdade provisória ao réu e o Alvará de soltura foi cumprido em 16/02/2022 (fls. 113).

Oferecida a denúncia (fls. 48-49), o réu foi notificado (88) e apresentou defesa preliminar às fls. 68-86. A denúncia foi recebida em 15/02/2022 (fls. 96-97).

Durante a instrução, na audiência realizada em 26 de setembro de 2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 135-140)

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento da quantia apreendida, por se tratar de produto do crime, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

A Defesa apresentou alegações finais em 03/10/2022 (fls. 141-142) requerendo a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, a observância da atenuante da menoridade penal, artigo 65, I, do CP, a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, fixando pena no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do artigo 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para o benefício.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fls. 1-2), boletim de ocorrência (fls. 3-6), auto de exibição/apreensão (fl. 7), auto de constatação preliminar (fl. 8), fotografias (fls. 10-11), laudo toxicológico definitivo (fls. 64-66), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM Humberto Daher, quando ouvida em Juízo (fl. 140), disse que se recorda do réu e dos fatos. No dia, estavam em patrulhamento de força tática quando adentraram a via e o réu ficou bem nervoso e demonstrou que tentaria correr, mas acabou ficando nervoso e parado. Em revista pessoal localizaram no bolso direito porções de maconha e cocaína, no bolso esquerdo acharam R\$169,00. Assim, o prenderam pelo tráfico de drogas. No local ele confessou que estava traficando. Não conhecia o acusado de data anterior. Na rua somente havia uma criança do outro lado da calçada. A abordagem foi no período da tarde. Ele admitiu que estava ali vendendo drogas. Nunca o viu antes.

A testemunha PM Danilo Penna, quando ouvida em Juízo (fl. 140) disse que estavam em patrulhamento pela região e, ao avistar a viatura, ele ficou muito nervoso, então realizaram abordagem. Nos bolsos dele localizaram porções de maconha, cocaína e dinheiro. Ele confessou a traficância, então efetuaram a prisão em flagrante. Se recorda que localizaram mais de 20 porções de cocaína e mais de 10 porções de maconha e em dinheiro pouco menos de R\$200,00. Não conhecia o acusado de outras abordagens. Não se recorda se tinham outras pessoas no local. No ponto ele estava sozinho, não tinha outro traficante. A rua é movimentada e quando efetuam prisão em flagrante ali costuma aglomerar bastante população em volta. Se recorda que a abordagem ocorreu de dia.

O réu JHONATAS MACHADO SIMIONATO, quando ouvido em Juízo (fl. 140), disse que as drogas não estavam no seu bolso e que não estava traficando. Tomou enquadro com outros dois e como era o único com passagem foi o único preso. A droga estava no chão. Os policiais acharam. Não estava vendendo drogas. Não estava com os outros dois, estava ali para comprar drogas pois é usuário. Os outros dois abordados não estavam com ele. Os traficantes correram. Não correu porque não deve nada. Tomei enquadro, fiquei de costas, não viu onde localizaram as drogas. Não conhece os policiais. Trabalha como mecânico de caminhão. Está em curso para subir de cargo na empresa que trabalha. Declaração de trabalho às fls. 134.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado JHONATAS MACHADO SIMIONATO resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Perante a autoridade policial (fl. 14) o réu negou a traficância, disse que "Nesta data, por volta das 17:30 horas, o interrogando encontrava-se no local denominado Bairro Pae Cara, proximidades da Av. São Jorge, momento em que surgiram os Policiais Militares e parou todo mundo. Os Policiais mandou todo mundo virar de costas e colocar as mãos na parede e o interrogando percebeu que o Policial colocou alguma coisa no seu bolso. Depois os Policiais soltaram as outras pessoas e ficaram com o interrogando. Os Policiais disseram que o interrogando tinha passagem. Dentre os objetos que ora são exibidos ao interrogando reconhece apenas duas dolas de maconha que estavam no seu bolso e o aparelho celular. O dinheiro não é do interrogando bem como os pinos de cocaína e mais duas dolas de maconha. As duas dolas de maconha apreendidas com o interrogando havia acabado de comprar de um indivíduo que correu quando da aproximação da Polícia Militar. O indivíduo correu e abandonou um pequeno invólucro em cujo interior estavam os pinos de cocaína e o dinheiro. O interrogando não estava traficando entorpecente naquele local. O interrogando não sabe informar se o Policial Militar viu quando o indivíduo abandonou o invólucro no chão. Responde apenas um processo criminal."

Em juízo, o réu tornou a negar a prática do delito, conforme resumido acima. Temos que se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando a conduta do réu, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga apreendida.

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

O laudo pericial de fls. 64-69, atestou que a substância apreendida se trata de substâncias ilícitas (maconha e cocaína).

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado JHONATAS MACHADO SIMIONATO, estava envolvido

com as drogas apreendidas e que trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas (24 porções de cocaína e 04 porções de maconha - fls 10-11), bem como do valor em dinheiro R\$169,00 (cento e sessenta e nove reais) apreendido (fl. 7), não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível se acolher a pretensão absolutória da defesa, bem como não cabe a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado JHONATAS MACHADO SIMIONATO, passo a dosar a pena a ser imposta. O réu JHONATAS MACHADO SIMIONATO é reincidente (processo 1503065-72.2020.8.26.0536 - fls. 56), compensando em seu favor a atenuante da menoridade relativa (nascido 29/10/21), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito, em face da natureza e quantidade de entorpecente apreendida (maconha).

O réu NÃO faz jus ao benefício redutor do §4º do Art 33 da Lei 11343/06, porquanto ostenta Maus antecedentes criminais; e também por isso não faz jus a conversão em penas alternativas, pois desatende as premissas legais de tal benefício, que se aplica ao 'pequeno traficante de primeira viagem', que parece não ser o caso do réu.

O regime inicial é o FECHADO, em razão do histórico criminal do réu - que também justifica o INDEFERIMENTO da conversão em penas alternativas, pois desatende ao pressuposto legal de tal benéfico.

O réu pode apelar SOLTU.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu ficou preso por este processo por cerca de três meses, desde o flagrante de 04/11/2021 até sua soltura em 16/02/2022).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JHONATAS MACHADO SIMIONATO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas penas de 5 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, sem direito à conversão da pena corporal em penas alternativas, por falta de pressuposto legal, apelando solto.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena remanescentes perante a VEC competente.

PRIC. Guaraju, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA